

1500070-38.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012511/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22440784 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 504/22/050 - DEL.SEC.BAURU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500070-38.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-38.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012511/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22440784 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 504/22/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2012511 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2012511 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 504/22/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GILSON COSTA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

JOSE GILSON COSTA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 13/01/2022, por volta das 19:30 horas, na RUA BENEDITO RAIMUNDO DE MATOS, 247 2-47 - VL SÃO PAULO, nesta cidade e comarca, tinha em depósito droga, consistente em 37.459,00 gramas de maconha, em 47 porções (tijolos), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, conforme laudo definitivo de folhas 116/119.

Segundo apurado, o agente delitivo, objetivando a traficância, adquiriu essas porções de maconha, tempos antes, para a comercialização.

Na data e hora dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informação dando conta que estaria acontecendo tráfico de drogas na residência do denunciado. O denunciado estava guardando grande quantidade de droga.

Em diligência pelo local, os Policiais Militares encontraram JOSE GILSON COSTA, que se identificou como morador e que é conhecido pelo apelido de "Baianinho".

Após ser cientificado da informação, JOSÉ GILSON autorizou o ingresso dos Policiais Militares em sua moradia, local onde foi encontrada uma mala com 47 tijolos de "Maconha" e uma balança. Na posse de JOSÉ GILSON COSTA foi apreendido R\$ 1.854,00 em dinheiro e um aparelho de telefonia celular.

Conduzido à Central de Polícia Judiciária, foi preso em flagrante, após confirmada a prática delitiva.

A quantidade de droga (mais de 37 quilos de maconha), somada as circunstâncias do caso concreto, indicam com toda certeza que a droga seria destinada ao consumo de terceiro.

O fato se deu em momento de pandemia causado pelo coronavírus.

Auto de prisão em flagrante e inquérito policial às fls. 01/121.

O réu foi notificado às fls. 142 e apresentou defesa preliminar às fls. 146.

A denúncia foi recebida por decisão de fls. 170/171 e o réu foi citado (fls. 192).

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 195 e 1467), as testemunhas de acusação e de defesa foram inquiridas, findando-se com o interrogatório dos réus. Foi homologada a desistência da defesa do réu em relação à oitiva das testemunhas de defesa Cristiane F. Padilha e Jennifer Cristina F. Costa.

Nos memoriais de fls. 1471/1477, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e, na aplicação da pena, que sejam levados em conta os seus antecedentes criminais. Por fim, requereu o perdimento dos valores e objetos apreendidos.

A defesa do réu, nos memoriais de fls. 1480/1488, pugnou a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão. Por fim. Requereu, em caso de condenação, a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta total procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação do réu, conforme discorrer-se-á adiante.

A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 43/45, auto de exibição e apreensão de fls. 46/47, laudo de constatação provisória de fls. 49/54, laudo pericial de fls. 116/119 e 130/134, depósito Judicial de fls. 135, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

O réu, em sua autodefesa, disse que, ao sair da prisão em 2012, pegou uma grande quantidade de drogas e que caiu com essas drogas, vindo a perdê-las. Por isso, ficou com uma dívida alta com os traficantes. Sua família pagou um pouco da dívida, pois os traficantes queriam pegar o apartamento de sua esposa. Quando saiu da prisão novamente, pegou essas drogas para vender e acabar com a dívida. Trocou a droga por um carro.

O policial militar Rodrigo Moura Rocha relatou que estavam em patrulhamento, quando receberam a informação que o réu, vulgo "baianinho", estava praticando o comércio de drogas em sua residência. Em diligências, identificaram o local. O réu estava na residência e ao ser questionado confirmou que havia drogas no interior do imóvel. JOSÉ franqueou a entrada dos policiais e localizaram, em uma mala no quarto, 47 tijolos de maconha e a quantia de R\$1.800,00 no bolso de sua bermuda. O réu confessou que estava fazendo o comércio das drogas e que os valores localizados eram provenientes de algumas vendas. No terreno havia duas residências, na primeira residia uma senhora com outras pessoas e na segunda casa o réu estava sozinho. A informação passada indicava a residência e o vulgo "baianinho".

O policial militar José Natal de Andrade afirmou que durante patrulhamento no bairro Pousada da Esperança e após a abordagem de alguns usuários de entorpecentes, receberam a informação que no bairro da vila São Paulo, na rua Benedito Raimundo de Matos, residia um rapaz de vulgo "baianinho", que estaria vendendo drogas no portão da residência, bem como guardando drogas no interior da casa. Solicitaram o auxílio de outra viatura e fizeram contato na residência, onde JOSÉ GILSON recebeu os policiais no portão. Informaram-no do teor da denúncia. JOSÉ GILSON acabou confessando que ele estaria guardando drogas no interior de sua casa, franqueando a entrada dos policiais. O réu levou os policiais até o quarto, indicando uma mochila, onde foram localizados 47 tijolos de maconha e uma balança de precisão. No bolso da bermuda de JOSÉ GILSON localizaram R\$1.854,00, que segundo ele era proveniente da venda de entorpecentes que ele havia realizado naquele dia. No quintal havia duas casas, o réu levou os policiais na casa que ficava mais ao fundo do terreno, que seria a sua casa. No outro imóvel, perceberam que havia pessoas na residência, o réu disse que eles não teriam nada a ver com os fatos. Nessa casa tinha uma senhora com problemas de saúde e outra mulher que cuidava dela. Por fim, disse que o réu morava sozinho na casa e cooperou nas diligências.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

A confissão do réu encontrou arrimo no conjunto das provas. Diante da consistência das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade do crime e tampouco quanto à autoria.

O laudo pericial da droga e o auto de exibição e apreensão, aliados aos depoimentos contundentes e uníssonos dos policiais militares que participaram da abordagem do réu, formam um conjunto probatório coeso que não cede às alegações, desacompanhadas de provas do réu.

Contrariamente ao alegado pela defesa, as circunstâncias da apreensão denotam que a droga apreendida seria distribuída a terceiros, diante da quantidade das drogas (37.459,00 gramas de maconha), aliada à forma como estavam acondicionadas (47 tijolos).

Os policiais militares afirmaram que receberam a informação que o réu estava praticando o comércio e o armazenamento de drogas em sua residência. Em diligência no local, fizeram contato com o JOSÉ GILSON, que confessou que guardava drogas em sua residência, franqueando a entrada dos policiais. Em um quarto, localizaram 47 tijolos de maconha e uma balança de precisão. Na posse do réu, localizaram a quantia aproximada de R\$1.800,00, que segundo ele era proveniente da venda de entorpecentes realizado naquele dia.

Portanto, as circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito", verbo nuclear trazido pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado pelos réus, não sendo o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

A legislação antidrogas estabelece que para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas.

O contexto, a quantidade do produto e a variedade do produto (37.459,00 gramas de maconha) a forma de embalagem (47 tijolos), a balança, o dinheiro apreendido (R\$1.854,00) e o local em que foram localizados encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Ademais, insta salientar que não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente dos acusados, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, guardar e ter em depósito para consumo de terceiros, o que no caso dos autos não se discute em razão da quantidade de drogas e instrumentos apreendidos. Destarte, a responsabilidade dos réus restou demasiadamente evidenciada.

Diante desse contexto, não bastasse a prova oral produzida, já suficiente à condenação, a quantidade do produto, a forma em que foi encontrada, e o contexto em que aconteceu a apreensão do entorpecente, extirpam qualquer dúvida acerca da destinação comercial da substância entorpecente encontrada em poder dos réus.

Assim, não é o caso de se falar em absolvição do denunciado da acusação que lhe é imputada em razão da fragilidade probatória.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como que agiu o réu com consciência e vontade de praticar a infração, procede o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei de Drogas, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 82 - Processo de

Execução 7000207-40.2010.8.26.0482 - em cumprimento de pena e fls. 82 - Processo de Execução 7000468-05.2010.8.26.0482 - pena por cumprir). Observa-se que sua conduta social não lhe favorece, tendo, ainda, personalidade voltada ao crime, haja vista que praticou outros delitos. Afora isso, o réu tinha grande quantidade de entorpecentes em sua posse, razão pela qual sua culpabilidade não ficou restrita à prática do delito, gerando um círculo vicioso para alimentar a venda de drogas na sociedade. Portanto, exaspera-se a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 83 - Processo de Execução 7002228-19.2014.8.26.0071 - pena cumprida, com data fim de execução prevista para 16/09/2017), e a atenuante de confissão, que ficam compensadas, mantida a pena no patamar anterior.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda". Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse. Desta forma, sendo o réu reincidente, impossível a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela. Além disso, o réu foi surpreendido com expressiva quantidade de entorpecente e dinheiro apreendido (37.459,00 gramas de maconha em 47 tijolos e R\$1.854,00), o que não deixa dúvida de que o réu não pode ser considerado traficante esporádico, mas sim demonstra que está enveredado no mundo do crime.

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. Desse modo, no caso em apreço, as circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo artigo 59 do Código Penal, desaconselham a imposição de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos acima, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena. Já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

O tempo de prisão, para efeitos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não determina antecipação de regime prisional menos gravoso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR JOSE GILSON COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo (art. 43 da Lei 11.343/06), como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com as razões expostas, o réu não faz jus a processar eventual recurso em

liberdade, revelando-se inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Além do que há necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal ante o quantum da pena fixada.

Expeça-se mandado de prisão.

CONDENO, ainda, o réu, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não seja beneficiário da gratuidade prevista no artigo 12 da Lei 1060/50.

Por fim, não comprovada a origem lícita do valor apreendido (fls. 46/47), com o trânsito em julgado, decreto a perda em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Decreto, ainda, a perda em favor da União e determino a inutilização da balança e do aparelho celular apreendidos (fls. 46/47), fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Com o trânsito em julgado, proceda ao cálculo da multa e, em caso do(s) réu(s) de não ser(em) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, da taxa judiciária, dando-se vista às partes para manifestação.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA